m_amte.MASE.ECB REGISTRO DECRETI.R.0000026.05-02-2026

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

IL DIRETTORE GENERALE

ID SIN 7- ID AREA 3000 – Modifica del decreto della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, r. decreti n. 423 del 16 dicembre 2025, avente ad oggetto l'approvazione, con prescrizioni, del documento denominato "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna".

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 34, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";

Vista la legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", che ha modificato l'articolo 5-bis della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle

✓ Resp. Div.: Santilli N.
Ufficio: ECB-05
Data: 05/02/2026

Firmato digitalmente in data 05/02/2026 alle ore 15:27

Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica" come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale -del 7 dicembre 2023, n. 286;

Visto il decreto-legge 1° novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in "materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che all'articolo 4, comma 1, dispone che "il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra l'altro, l'intervento relativo al sito di Taranto quale intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 gennaio 2000, con il quale è stato istituito e perimetrato il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 449 del 20 dicembre 2024, con il quale è stato ridefinito il perimetro del Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto", ai sensi dell'art. 17-bis del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore Generale della Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto della Direzione generale economia circolare e bonifiche di questo Ministero, R. decreti n. 423 del 16 dicembre 2025, avente ad oggetto l'approvazione, con prescrizioni, del documento denominato "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna";

Viste le note di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria del 12 gennaio 2026 e del 3 febbraio 2026, acquisite rispettivamente al protocollo di questo Ministero al n. 8109 del 16 gennaio e al n. 22864 del 3 febbraio 2026 con le quali, relativamente al decreto direttoriale. R. decreti n. 423 del 16 dicembre 2025, è stato osservato, tra l'altro, che *"all'art. 1, n. 4, di pag. 17 , è stabilito che "I Commissari Straordinari (di) ILVA S.p.A. in A.S. restano l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esecuzione del Progetto di cui al comma 1" e al successivo art. 1, n. 5, è analogamente previsto che "I Commissari Straordinari (di) ILVA S.p.A. in A.S. restano altresì responsabili della conformità di quanto dichiarato nel Progetto di cui al comma 1 e nella relativa documentazione a corredo rispetto allo stato dei luoghi"";*

Considerato che, con le medesime note, in ragione di quanto osservato è stata formulata *"motivata istanza di rettifica di tali due prescrizioni, prevedendo in particolare il decreto in oggetto che il soggetto responsabile (cui, cioè, ascrivere eventuali responsabilità giuridiche in ipotesi*

d'inosservanza delle prescrizioni ivi contemplate) sia "ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari" e non "i Commissari Straordinari (di) ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria";

Considerato che, per mero errore materiale, ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto direttoriale r. decreti n. 423 del 16 dicembre 2025, è stata prevista la responsabilità dei *"Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S."* e non, come osservato nella citata istanza, *di "ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari"*;

Ritenuto, dunque, di dover accogliere l'istanza trasmessa da ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria con note del 12 gennaio 2026 e del 3 febbraio 2026, acquisite rispettivamente al protocollo di questo Ministero al n. 8109 del 16 gennaio e al n. 22864 del 3 febbraio 2026;

Ritenuto, in considerazione della menzionata istanza, di dover modificare il decreto della Direzione generale economia circolare e bonifiche di questo Ministero, R. decreti n. 423 del 16 dicembre 2025, avente ad oggetto l'approvazione, con prescrizioni, del documento denominato "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna";

DECRETA

Art. 1

1. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, R. decreti n. 423 del 16 dicembre 2025, è sostituito dal seguente:
   - *"4. ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari, resta l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esecuzione del Progetto di cui al comma 1."*
2. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, R. decreti n. 423 del 16 dicembre 2025, è sostituito dal seguente:
   - *"5. ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari, resta altresì responsabili della conformità di quanto dichiarato nel Progetto di cui al comma 1 e nella relativa documentazione a corredo rispetto allo stato dei luoghi."*

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 252, commi 4 e 6, D.Lgs. n. 152 del 2006, il presente provvedimento ha carattere definitivo e ha efficacia esterna.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale

Luca Proietti